



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000487060

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000857-79.2014.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JONATHAN CARLOS DA SILVA.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PENA SUBSTITUTIVA E PARA CONCEDER A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTÔNIO COGAN (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSO JUNIOR E SÉRGIO RIBAS.

São Paulo, 29 de junho de 2017.

CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0000857-79.2014.8.26.0673
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jonathan Carlos da Silva
Comarca: Flórida Paulista
Voto nº 5851

Apelação – Justiça Pública – Lesão Corporal – Violência doméstica – Substituição da pena corporal por pena restritiva de direito – Afastamento – Crime cometido com violência contra a pessoa – Proibição contida no artigo 44, inciso I, do Código Penal – Possibilidade de concessão do “sursis” – Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal – Recurso de apelação provido para afastar a pena restritiva de direito e para conceder a suspensão condicional da pena.

Vistos.

JONATHAN CARLOS DA SILVA foi condenado a cumprir a pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime prisional aberto, por infração ao artigo 129, § 9º, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal, com a substituição da pena corporal por pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade.

Inconformado o representante do Ministério Público apela, pretendendo o afastamento da pena alternativa, com a imposição da suspensão condicional da pena.

O recurso foi regularmente processado e respondido em contrarrazões.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça propõe o provimento do apelo, com a concessão do “sursis”.

É o relatório.

Consta da denúncia que no dia 04 de maio de 2014, por volta das 17,00 horas, no interior da residência localizada na Rua Um, bairro Atlântida, Flórida Paulista, JONATHAN CARLOS DA SILVA, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Jessica Patrícia Deraco e de sua filha Julia da Silva Deraco, de um ano de idade, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo o apurado, o réu e a vítima Jéssica conviveram em união estável por aproximadamente três anos, e na data dos fatos, após uma crise de ciúmes, ele arremessou um bloco de tijolo contra o aparelho de telefone celular da vítima, destruindo-o totalmente.

Revoltada, a vítima Jéssica, com a filha Julia no colo, desferiu um tapa nas costas do réu, e de maneira desproporcional, ele golpeou Jéssica com um tapa e passou a arrastá-la pelos cabelos, derrubando ambas ao solo.

O réu foi ouvido somente na fase administrativa da investigação, pois optou por se tornar revel, e naquela oportunidade, admitiu ter quebrado o aparelho de telefone celular de Jéssica e ter-lhe desferido um tapa, mas alegou que agiu para se defender das agressões da ofendida.

A vítima Jéssica, por sua vez, confirmou as agressões, dizendo que foi jogada no chão e arrastada pelos cabelos, e ao cair, a filha do casal que estava em seu colo também foi arremessada ao solo.

A prova pericial deixou certa a existência de escoriações compatíveis com a narrativa da vítima.

Aliás, o réu perdeu a oportunidade de apresentar a sua versão para o entrevero, pois optou por se tornar revel, incidindo na conduta não esperada de quem se diz injustamente acusado da prática de um delito.

Ao final, bem demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos, o réu foi condenado, com o que se resignou a defesa.

A pena foi fixada no patamar mínimo de três meses de detenção, com a exasperação de 1/6 diante do concurso formal de crimes, pois foram atingidas duas vítimas, e ao final, foi substituída por pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade.

Todavia, observo a propriedade da pretensão deduzida pelo representante do Ministério Público, porque a substituição da pena corporal por pena alternativa encontra óbice legal, eis que o artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda a substituição quando o delito é praticado

com violência contra a pessoa, hipótese dos autos.

Além disso, a substituição também não é socialmente recomendável, tendo em vista o contexto em que ocorreram os fatos, com violência doméstica.

Não se perca de vista que a própria Lei Maria da Penha, em seu artigo 41, obsta que o condenado seja agraciado com a aplicação da Lei nº 9.099, de 1995, o que está consolidado na Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal circunstância bem indica que foram criados critérios para a penalização mais severa do agente que pratica um crime de violência no âmbito doméstico, a reforçar, portanto, aquela proibição contida no Código Penal.

Apesar da norma especial não vedar expressamente a substituição da pena corporal por penas alternativas, mantém-se, para os casos de violência doméstica, a aplicação do artigo 44 do Código Penal, de sorte que, interpretação em sentido contrário representaria um verdadeiro retrocesso, recolocando a mulher em posição inferior àquela conferida ao homem vítima de uma lesão corporal.

Por outro lado, embora seja de rigor afastar a pena alternativa, mostra-se viável a suspensão condicional da pena, tornando cabível a pretensão recursal também neste aspecto.

Deste modo, suspendo a pena aplicada ao réu em primeira instância pelo prazo de 02 anos, e nos termos do artigo 78 e 79 do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Código Penal, durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito ao cumprimento das seguintes condições: a) no primeiro ano do prazo, deverá prestar serviços à comunidade, atendendo-se, na execução, o disposto no artigo 46 e parágrafos do Código Penal; b) proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de jogos e de prostituição, e estabelecimentos congêneres; c) proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais de 30 dias, sem autorização judicial; d) comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PENA SUBSTITUTIVA E PARA CONCEDER A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Andrade de Castro
Relator